

مرسوم رقم (٨) لسنة ١٩٩٠
بشأن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصرى لعام ١٩٦٥
والى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى
والمعاقبة عليها لعام ١٩٧٣

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميرى رقم (٤) لسنة ١٩٧٥ ،
وعلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى المحررة في
٢١ ديسمبر ١٩٦٥ ،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها المحررة في
٣٠ نوفمبر ١٩٧٣ ،
وبناء على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتى :

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصرى المحررة في ٢١ ديسمبر ١٩٦٥ والمرافقة لهذا المرسوم ، مع التحفظ
الآتى على المادة (٢٢) منها :
«إن دولة البحرين تعلن بأن اخضاع أى نزاع ضمن مفهوم هذه المادة الى
اختصاص محكمة العدل الدولية يحتاج الى الموافقة الصريحة لكل أطراف النزاع فى
كل حالة» .

المادة الثانية

ووفق على انضمام دولة البحرين الى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل
العنصرى والمعاقبة عليها المحررة في ٣٠ نوفمبر ١٩٧٣ ، والمرافقة لهذا المرسوم .

المادة الثالثة

ان انضمام دولة البحرين الى هاتين الاتفاقيتين لايعنى بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو يكون سبباً لإقامة أي نوع من العلاقات معها .

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ ٢٨ رجب ١٤١٠هـ

الموافق ٢٤ فبراير ١٩٩٠م

مرفق رقم (١)
الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري لعام ١٩٦٥

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري

إمتدتها الجمعية العامة ومرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها ٢١٠٦ ألف
(د-٢٠) المورخ في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٥

تاريخ بدء نفاذها : ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ ، طبقا للمادة ١٩

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إن تـري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبادئ الكرامة والتساوي الأصليين في جميع البشر ، وأن جميع الدول الأعضاء قد تمهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية ، بالتعاون مع المنظمة ، بغية ادراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعا ، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ،

وإن تـري أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه ، دون أي تمييز لاسيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي ،

وإن تـري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز ،

وإن تـري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به ، بكافة أشكالها وحيثما وجدت ، وأن اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠ (قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط ،

وإن تـري أن اعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٣ (قرار الجمعية العامة ١٩٠٤ (د-١٨)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم ، بكافة أشكاله ومظاهره ، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الانساني واحترامها ،

وإيمانا منها بأن أي مذهب للنفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطيء علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا ، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري فسي أي مكان ،

وإن تؤكـد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تمكيد السلم والأمن بين الشعوب والاغلال بالوثام بين أشخاص يعيشون جنبا الى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة ،

وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع انساني ،

وإن يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لاتزال ملحوظة في بعض مناطق العالم ، وللسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية سبل سياسات الفعل العنصري أو العزل أو التفرقة ،

وقد عقدت مزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز المنصري بكافة أشكاله ومظاهره ، وعلى منع المذاهب والممارسات المنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز المنصريين .

وان تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام ١٩٥٨ ، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام ١٩٦٠ ،

ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز المنصري بكافة أشكاله ، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك .

قد اتفقت على ما يلي :

الجزء الأول

المادة ١

- ١ - في هذه الاتفاقية ، يقصد بتمييز " التمييز المنصري " أي تمييز أو إساءة أو عيب أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثنى ويستهدف أو يسبب تعطيل أو مرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها ، على قدم المساواة ، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من مبادئ الحياة العامة .
- ٢ - لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها .
- ٣ - يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي ماس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس ، شرط حل هذه الأحكام من أي تمييز ضد أية جنسية معينة .
- ٤ - لا تعتبر من قبيل التمييز المنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين الى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو ممارستها ، شرط عدم تأدية تلك التدابير ، كنتيجة لذلك ، الى ادامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية ، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها .

المادة ٢

- ١ - تشجب الدول الأطراف التمييز المنصري وتتعهد بأن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير ، سياسة للقضاء على التمييز المنصري بكافة أشكاله وتميز التفاهم بين جميع الأجناس ، وتحقيقاً لذلك :
- (أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم اثبات أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز المنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة ، القومية والمحلية ، طبقاً لهذا الالتزام ؛
- (ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز منصري يصدر من أي شخص أو أية منظمة ؛
- (ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية ، ولتعديل أو إلغاء أو ابطال أية قوانين أو أنظمة تكون مودية الى اقامة التمييز المنصري أو الى ادامته حيثما يكون قائماً ؛
- (د) تقوم كل دولة طرف ، بجميع الوسائل المناسبة ، بما في ذلك سن التشريعات المقترضة اذا تطلبتها الظروف ، بحظر وانهاء أي تمييز منصري يصدر من أي شخص أو أية جماعة أو منظمة ؛

(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع ، عند الاقتضاء ، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس ، وبأن تشبث كل ما مسن شأنه تقوية الانقسام العنصري .

٢ - تقوم الدول الأطراف ، عند اقتضاء الظروف ذلك ، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة ، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميدان الأخرى ، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها ، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير ، كنتيجة لذلك ، ادامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي أتخذت من أجلها .

المادة ٣

تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري ، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها .

المادة ٤

تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أهل اثني واحد ، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال

الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ، وتتعهد باتخاذ التدابير القوية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله ، وتتعهد خاصة ، تحقيقاً لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة ٥ من هذه الاتفاقية ، بما يلي :

(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني آخر ، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ، بما في ذلك تمويلها ، جريمة يعاقب عليها القانون ؛

(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات ، وكذلك النشاطات الدماجية المنظمة وسائر النشاطات الدماجية الأخرى ، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه ، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون ؛

(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة ، القومية أو المحلية ، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه .

المادة ٥

إبقاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة ٢ من هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله ، وبضمان حق كل إنسان ، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني ، في المساواة أمام القانون ، لا سيما بعدم التمتع بالحقوق التالية :

(أ) الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل ؛

(ب) الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني ، يصدر سواء من موظفين رسميين أو من أية جماعة أو مؤسسة ؛

(ج) الحقوق السياسية ، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات - اقتراعاً وترشيحاً - على أساس الاقتراع العام المتساوي ، والاسهام في الحكم وفي ادارة الشؤون العامة على جميع المستويات ، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة ؛

(د) الحقوق المدنية الأخرى ، ولا سيما :

١٠' الحق في حرية الحركة والاقامة داخل حدود الدولة ؛

٢٠' الحق في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده ، وفي العودة الى بلده ؛

٣٠' الحق في الجنسية ؛

٤٠' حق الزوج واختيار الزوج ؛

٥٠' حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ؛

٦٠' حق الارث ؛

٧٠' الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ؛

٨٠' الحق في حرية الرأي والتعبير ؛

٩٠' الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء اليها ؛

(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا سيما الحقوق التالية :

١٠' الحق في العمل ، وفي حرية اختيار نوع العمل ، وفي شروط عمل عادلة مرضية ، وفي الحماية من البطالة ، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي ، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية ؛

٢٠' حق تكوين النقابات والانتماء اليها ؛

٣٠' الحق في السكن ؛

٤٠' حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ؛

٥٠' الحق في التعليم والتدريب ؛

٦٠' حق الاسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية ؛

(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور ، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة .

المادة ٦

تكفل الدول الأطراف لكل انسان داخل في ولايتها حق الرجوع الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة بحمايته ورفع الحيف منه على نحو فعال بهدف أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الانسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية ، وكذلك حق الرجوع الى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترصية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز .

المادة ٧

تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة ، لا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام بغية مكافحة النعرات الموقعية الى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى ، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وهذه الاتفاقية ؛

المادة ٨

- ١ - تنشأ لجنة تسمى لجنة القضاء على التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم ' اللجنة ') ، تكون موطقة من شامية عشر غيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهمم بالتهجد والنزاهة ، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية ، ويرأس في تآليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية .
- ٢ - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف . لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها .
- ٣ - يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخاب ، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين . ثم يضع الأمين العام قائمة الفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم . ويبلغ هــ القائمة الى الدول الأطراف .
- ٤ - ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي هذا الاجتماع ، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف ، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة ، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين .
- ٥ - (١) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات ، على أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول ، ويقوم رئيس اللجنة ، فور انتهاء الانتخاب الأول ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة .
- (ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا ، تقوم الدولة الطرف التي انقطع غيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا باقرار اللجنة لهذا التعيين .
- ٦ - تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم .

المادة ٩

- ١ - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة ، لتتظر فيه اللجنة ، تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل امعالا لأحكام هذه الاتفاقية ، وبأن تفعل ذلك : (١) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية ازاها ؛ (ب) ثم مرة كل سنتين ، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك . وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف .
- ٢ - تقوم اللجنة ، من طريق الأمين العام ، بتقديم تقرير سنوي من أعمالها الى الجمعية العامة ، ويجوز لها ابداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا الى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . ويتم ابلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الى الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تهبها الدول الأطراف .

المادة ١٠

- ١ - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي .
- ٢ - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين .
- ٣ - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها .
- ٤ - تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة .

المادة ١١

- ١ - إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا ترضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك . وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلى الدولة الطرف المعنية . وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابياً ، في غضون ثلاثة أشهر ، بالبيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر .
- ٢ - عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الشائنة وإما بأي إجراء آخر متاح لهما ، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولى ، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة بأشعار ترسله إليها ترسله إلى الدولة الأخرى .
- ٣ - تنتظر اللجنة في أية مسألة محالة إليها وفقاً للفقرة ٢ من هذه المادة بعد الاستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية ، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم حدداً تتجاوز الحدود المعقولة .
- ٤ - يجوز للجنة ، في أية مسألة محالة إليها ، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن .
- ٥ - يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين ، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة ، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة ، دون التمتع بحق التصويت ، طوال فترة النظر في المسألة .

المادة ١٢

- ١ - (أ) يقوم رئيس اللجنة ، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها ، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم 'الهيئة') تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها . ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالاجماع ، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام هذه الاتفاقية .
- (ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها ، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاتفاق السري وبأغلبية الثلثين .
- ٢ - يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية . ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية .
- ٣ - تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي .
- ٤ - تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة ، أو في أي مكان مناسب آخر .
- ٥ - توفر أيضاً للهيئة المنبثقة من أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقاً للفقرة ٣ من المادة ١٠ من هذه الاتفاقية .

- ٦ - تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتفديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة .
- ٧ - للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام ، عند اللزوم ، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة ٦ من هذه المادة .
- ٨ - توضع المعلومات التي جعلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة ، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلى الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى شأن .

المادة ١٣

- ١ - متى استنفدت الهيئة النظر في المسألة ، تقوم بأعداد تقرير تقدمه إلى رئيس اللجنة ، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائية المتعلقة بالنزاع بين الطرفين ، ويضم التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا .
- ٢ - يقوم رئيس اللجنة بانتهاء تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدولتين الطرفين فُسي النزاع . وتقوم كل منهما ، في غضون ثلاثة أشهر ، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة .
- ٣ - يقوم رئيس اللجنة ، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ، بانتهاء تقرير الهيئة وبهائي الدولتين الطرفين المعنيتين إلى سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية .

المادة ١٤

- ١ - لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استسلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخليين في ولاية هذه الدولة الطسرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية . ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الاعلان .
- ٢ - لأية دولة طرف تصدر اعلانا على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في اطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الانتهاكات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخليين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى .
- ٣ - تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الاعلان الصادر وفقا للفقرة ١ من هذه المادة ، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلى الدول الأطراف الأخرى . ويجوز سحب هذا الاعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام ، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة .
- ٤ - يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة بسجل للانتهاكات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام ، من خلال القنوات المناسبة ، مورا مصدقة لهذا السجل ، على أن لا تذاع محتوياتها على الجمهور .
- ٥ - يكون للملتبس ، إذا لم ينجح في الحصول على ما يطلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة ، الحق في إبلاغ شكواه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر .
- ٦ - (١) تقوم اللجنة ، سرا ، باستعراض نظر الدولة الطرف المدعى انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلى أية شكوى أبلغت إليها ، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقة أو موافقتها الصريحة . ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغلفة المصدر .

(ب) تقوم الدولة المتلقية ، في غضون ثلاثة أشهر ، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة ، مع الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر .

٧ - (١) تنتظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتبس . ولا يجوز للجنة أن تنتظر في أية رسالة من الملتبس إلا بعد الاستيثاق من كونه قد استنفد جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة .

(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتبس بالاقترحات والتوصيات التي قد ترى إبداءها .

٨ - ترامي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل ، وعند الاقتضاء ، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية ، واقتراحاتها وتوصياتها هي .

٩ - لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المصادرة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة .

المادة ١٥

١ - بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) المؤرخ في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠ ، لا يعرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم اللجان التي منحت لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

٢ - (١) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ١ من المادة ٨ من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها ، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في اللجان المتخصصة المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتضمنة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) ، صور تلك اللجان ، وتنتهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها .

(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخاً من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى ، المتعلقة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (١) من هذه الفقرة ، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها .

٣ - تدرج اللجنة في تقريرها إلى الجمعية العامة موجزا للالتزامات والتدابير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة ، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتزامات والتدابير .

٤ - وتلتزم اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتعلقة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة ٢ (١) من هذه المادة .

المادة ١٦

تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى مسي ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعمدة من قبل الهيئات المذكورة ، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى إجراءات أخرى لتسوية المنازعات وفقاً للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها .

الجزء الثالث

المادة ١٧

- ١ - هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة ، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وأية دولة أخرى دعمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية .
- ٢ - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ١٨

- ١ - يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٧ من الاتفاقية .
- ٢ - يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ١٩

- ١ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
- ٢ - أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ازاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع صك تصديقها أو صك انضمامها .

المادة ٢٠

- ١ - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداءة من الدول لدى صدورها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون أطرافاً فسي هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافاً فيها . وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض على أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام ، في غضون تسعين يوماً من تاريخ التعميم المذكور ، بعدم قبولها لهذا التحفظ .
- ٢ - لا يسمح بأي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدتها ، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها . ويعتبر التحفظ منافياً أو تعطيلياً إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
- ٣ - يجوز سحب التحفظات في أي وقت باخطار يوجه إلى الأمين العام . ويبدأ نفاذ هذا الاخطار في تاريخ استلامه .

المادة ٢١

- ١ - لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بأشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويبدأ نفاذ النقص بعد عام من ورود الأشعار إلى الأمين العام .

المادة ٢٢

- ١ - في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتنذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية ، يحال هذا النزاع ، بناء على طلب أي طرف من أطرافه ، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته .

المادة ٢٣

- ١ - لأية دولة طرف في أي وقت ، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، بذكره كتابية موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة .
- ٢ - تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في مدد هذا الطلب .

المادة ٢٤

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٧ من هذه الاتفاقية بما يلي :

- (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين ١٧ و ١٨ ؛
- (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة ١٩ ؛
- (ج) الرسائل والأعلانات الواردة بمقتضى المواد ١٤ و ٢٠ و ٢٣ ؛
- (د) اشعارات النقص الواردة بمقتضى المادة ٢١ .

المادة ٢٥

- ١ - تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة .
- ٢ - يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول المنتسبة الى أي من الفئات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٧ من الاتفاقية .

مرفق رقم (٢)
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة
الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام ١٩٧٣

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري
والمعاقبة عليها

أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة
٣٠٦٨ (٢٨ دس) المؤرخ في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣

تاريخ بدء النفاذ : ١٨ تموز/يوليه ١٩٧٦ ، طبقاً لأحكام المادة ١٥

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إن تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعياً
وفردى ، بالتعاون مع المنظمة ، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ،

وإن تأخذ بعين الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعاً
أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في
هذا الاعلان ، دون تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي ،

وإن تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، الذي أعلنت فيه
الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها ، وأن من الواجب ، خدمة
للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة ، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به ،

وإن تلاحظ أن الدول ، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،
تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة
في الأقاليم الداخلة في ولايتها ،

وإن تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نشت على أن بعض
الأفعال التي يمكن وصفها أيضاً بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي ،

وإن تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصنف
" الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري " بأنها جرائم ضد الإنسانية ،

وإن تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عدداً من القرارات شجبت فيها
سياسات الفصل العنصري وممارسات بوصفها جرائم ضد الإنسانية ،

وإن تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته
أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين ،

واقترعاً منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعال على المستويين الدولي والقومي ، بغية قمع جريمة الفصل العنصري
ومعاقبة مرتكبيها .

المادة الأولى

١ - تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية ، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يعاقلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين ، والمعروفة في المادة الثانية من الاتفاقية ، هي جرائم تنهك مبادئ القانون الدولي ، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين .

٢ - تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري .

المادة الثانية

في مصطلح هذه الاتفاقية ، تنطبق عبارة " جريمة الفصل العنصري " ، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي ، على الأفعال اللاإنسانية الآتية ، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية :

- (١) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية ؛
- '١' بقتل أعضاء في فئة أو فئات عنصرية ؛
- '٢' بالحاق أذى خطير ، بدني أو عقلي ، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية ، أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم ، أو باخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ؛
- '٣' بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية ؛
- (ب) اخضاع فئة أو فئات عنصرية ، عمدا ، لظروف معيشة يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي ، كلياً أو جزئياً ؛
- (ج) اتخاذ أية تدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد ، وتعتمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات ، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريبات الإنسان وحقوقه الأساسية ، بما في ذلك الحق في العمل ، والحق في تشكيل نقابات معترف بها ، والحق في التعليم ، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه ، والحق في حمل الجنسية ، والحق في حرية التنقل والإقامة ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلمياً ؛
- (د) اتخاذ أية تدابير ، بما فيها التدابير التشريعية ، تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية ، ويحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة ، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها ؛
- (هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية ، لا سيما باخضاعهم للعمل القسري ؛
- (و) اضطهاد المنظمات والأشخاص ، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية ، لمعارضتهم للفصل العنصري .

المادة الثالثة

تتح المسؤولية الجنائية الدولية ، أيا كان الدافع ، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة ، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخرى :

- (أ) إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ،
أو بالاشتراك فيه ، أو بالتحريض مباشرة عليه ، أو بالتواطؤ عليه ،
(ب) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري
أو آزروا مباشرة في ارتكابها .

المادة الرابعة

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :

- (أ) باتخاذ جميع التدابير ، التشريعية وغير التشريعية ، اللازمة لمنع أو ردع أي تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العنصرية الأخرى المماثلة أو مظاهرها ، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة ؛
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام ، وفقا لولايتها القضائية ، بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعروفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها ، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية .

المادة الخامسة

يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها .

المادة السادسة

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتتخذ ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها ، وبأن تواءم في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية .

المادة السابعة

- ١ - تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلى الفريق المنشأ بمقتضى المادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها أعمال لأحكام الاتفاقية .
٢ - تحال نسخ من التقارير إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الثامنة

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعتمد ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، إلى اتخاذ إجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها .

المادة التاسعة

- ١ - يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقاً يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية ، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة السابعة .
- ٢ - إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في هذه الاتفاقية ، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين ، يعهد الأمين العام للأمم المتحدة ، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية ، إلى تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان ، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقاً للفقرة ١ من هذه المادة ، إلى أن يتم انتخاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان .
- ٣ - للفريق أن يعقد اجتماعاً لغترة لا تزيد على خمسة أيام ، أما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها ، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملاً بالمادة السابعة .

المادة العاشرة

- ١ - تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي :
 - (أ) أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة أن تقوم ، لدى إحالتها نسخاً من اللتماسات بمقتضى المادة ١٥ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، بلغت نظرها إلى أية شكاوى تتعلق بالأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ؛
 - (ب) أن تعد ، استناداً إلى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية ، وكذلك أسماء أولئك الذين حركت ضدّهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية ؛
 - (ج) أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) المؤرخ في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠ ، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية .
- ٢ - بانتظار أن تتحقق أهداف اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، الوارد في قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) ، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم اللتماسات الذي منحه لهذه الشعوب صكوك دولية أخرى أو منحها إياه منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة .

المادة الحادية عشرة

- ١ - لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين .
- ٢ - تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام ، في الحالات المذكورة ، بتسليم المجرمين طبقاً لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول .

المادة الثانية عشرة

كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوّى بطريق التفاوض ، يعرض على محكمة العدل الدولية إذا طلبت ذلك الدول الأطراف فـ في النزاع ، إلا إذا اتفق أطراف النزاع المذكورين على أسلوب آخر للتسوية .

المادة الثالثة عشرة

توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا • ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها
أن تنضم إليها •

المادة الرابعة عشرة

- ١ - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق • وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة •
- ٢ - يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة •

المادة الخامسة عشرة

- ١ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة •
- ٢ - أما الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين ، فيبدأ نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها •

المادة السادسة عشرة

لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بأشعار خطي توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة •
ويبدأ نفاذ النقص بعد سنة من تاريخ تسلّم الأمين العام للأشعار •

المادة السابعة عشرة

- ١ - لأي دولة طرف أن تطلب ، في أي وقت كان ، إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك بأشعار خطي توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة •
- ٢ - تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا الطلب •

المادة الثامنة عشرة

- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية :
- (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ؛
 - (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة ؛
 - (ج) اشعارات النقص الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة ؛
 - (د) الاشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة •

المادة التاسعة عشرة

- ١ - تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات الأمم المتحدة •
- ٢ - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مور معدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول •